يكتسب في يوم كفاية أيام ووجود من بينه يشتد ضرره بها وعديل يحابس وشرط كونه فاضلا عن مؤنة عياله وغيرها مما في الفطرة لا عن مال تجارة وأمن طريق نفسا وبضعا وما لا ويلزم ركوب بحر تعين وغلبت سلامة ووجود ماء وزاد بمحال يعتاد حملها منها بثمن مثل زمانا ومكانا وعلف دابة كل مرحلة وخروج نحو زوج امرأة أو نسوة ثقات معها ولو بأجرة كقائد أعمى وثبوت على مركوب بلا ضرر شديد وزمن يسع سيرا معهود النسك ولا يدفع مال لمحجور بسفه بل يحجه ولي واستطاعة بغيره فتجب انابة عن ميت عليه نسك من تركته ومعضوب بينه وبين مكة مرحلتان بأجرة مثل فضلت عما مر غير مؤنة عياله سفرا أو بمطيع بنسك بشرطه لا مطيع بمال

(باب المواقيت) زمانيها الحج من شوال الى فجر نحر ولو أحرم حلال في غيره انعقد عمرة ولها الابد للحاج قبل نظر ومكانيها الهما لمن بحرم حل وأفضله الجعرانة فالتنعيم فالحديبية فان لم يخرج وأتى بها أجزأته وعليه دم فان خرج بعد احرامه فقط فلا دم وللحج لمن بمكة هي ولنسك لمتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد اليمن والحجاز قرن ومن المشرق ذات عرق والافضل لمن فوق ميقات احرام منه ومن أوله ولمن لا ميقات بطريقه ان حاذاه محاذاته أو ميقاتين محاذاة أقربهما اليه والا فرحلتان من مكة ولمن دون ميقات لم يجاوزه مريد نسك ثم أراد محله ومن جاوز ميقاته مريد نسك بلا احرام لزمه عود الا لعذر فان لم يعد أو عاد بعد تلبسه بعمل نسك لزمه مع الاثم دم *(باب الاحرام)* الافضل تعيين بان ينوى حجا أو عمرة أو كليهما فان أطلق في أشهر حج صرفه بنيته لما شاء ثم أتى بعمله وله أن يحرم كاحرام زيد فينعقد مطلقا ان لم يصح احرام زيد والا فكاحرامه فان تعذر معرفة احرامه نوى قرانا ثم أتى بعمله وسن نطق بنية فتلبية لا في طواف وسعي وطهر لاحرام ولدخول مكة وبذي طوى لمار بها أفضل ولوقوف بعرفة او

و بين مكة مرحلتان أو ضعف عن مشي راحلة مع شق محمل لا في رجل لم معروف *(فصل)* يستحب للامام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فرده يأمر فيها بالغدو الى منى و يعلمهم ما أمامهم من المناسك ويخرج بهم من الغد الى منى و يبيتون بها فاذا طلعت الشمس قصدوا عرفات (قلت) ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم ثم يخطب الامام بعد الزوال خطبتين ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا و يقفوا بعرفة الى الغروب و يذكروا الله تعالى ويدعوه و يكثروا التهليل فاذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات وان كان مارا في طلب آبق ونحوه بشرط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة والصحيح بقاؤه الى الفجر يوم النحر ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا وفي قول يجب وان عاد فكان بها عند الغروب فلا دم وكذا ان عاد ليلا في الاصح ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم الا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الاصح وان وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت وان علموا بعده وجب القضاء في الاصح *(فصل)* و يبيتون بمزدلفة ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شئ عليه ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما وفي وجوبه القولان و يسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل الى منى و يبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين ثم يدفعون الى منى و يأخذون من مزدلفة حصى الرمي فاذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا الى الاسفار ثم يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس فيرمي كل شخص حينئذ سبع حصيات الى جمرة العقبة و يقطع التلبية عند ابتداء الرمي و يكبر مع كل حصاة ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل وتقصر المرأة والحلق نسك على المشهور وأقله ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو احراقا أو قصا ومن لا شعر برأسه يستحب امرار الموسى عليه فاذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن وسعى ان لم يكن سعى ثم يعود الى منى وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا و يدخل وقتها بنصف ليلة النحر و يبقى وقت الرمي الى آخر يوم النحر ولا يختص الذبح بزمن (قلت) الصحيح اختصاصه بوقت الاضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الاحرام على الصواب والله أعلم والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها واذا قلنا الحلق نسك ففعل اثنين من الرمي والحلق والطواف حصل التحلل الاول وحل به اللبس والحلق والقلم وكذا الصيد وعقد النكاح في الاظهر (قلت) الاظهر لا يحل عقد النكاح والله أعلم واذا فعل الثالث حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات *(فصل)* اذا عاد الى منى بات بها الليالي التشريق ورمى كل يوم الى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات فاذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورميها فان لم ينفر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد و يدخل رمي التشريق بزوال الشمس و يخرج بغروبها وقيل يبقى الى الفجر و يشترط رمي السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات وكون المرمى حجرا وان يسمى رميا فلا يكفي الوضع والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ولا كون الرامي خارجا عن الجمرة ومن عجز عن الرمي استناب واذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الايام على الاظهر ولا دم والا فعليه دم والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات رمى واذا أراد الخروج من مكة طاف للوداع ولا يمكث بعده وهو واجب يجبر تركه بدم وفي قول سنة لا يجبر فان أوجبنا فخرج بلا وداع فعاد قبل مسافة القصر سقط الدم